

<제13장 단체협약.제07절 단체협약의 효력확장>

[예상][2][13.07-1]사업장 단위 효력확장 제도의 의의, 취지 및 생산직 비조합원에 대한 요건 충족 여부

《【문제13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160명을 조직대상으로 하는 B노동조합이 결성되어 있으며, B노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B노동조합은 2024년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치지지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음1) 노동조합 및 노동관계조정법 제35조에서 규정하는 사업장 단위의 효력확장 제도의 의의 및 취지를 설명하고, 사례의 생산직 비조합원 30명에게 B노동조합의 단체협약 효력이 확장되기 위한 요건(동종의 근로자 및 상시 사용되는 근로자 수 산정 기준)을 갖추었는지 판단하시오.(25점)》

<문제13.7의 물음1> 사업장 단위 효력확장 제도의 의의, 취지 및 생산직 비조합원에 대한 요건 충족 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 비조합원인 생산직 근로자들이 A사와 B노동조합이 체결한 단체협약이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <단체협약 효력확장 제도가 생산직 비조합원들에게 적용되는지>, <B노동조합원 130명이 효력확장을 위한 정족수 기준인 반수 이상에 해당하여 효력확장 요건을 충족하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 효력확장 제도와 효력의 요건에 대해 판단한다.

II. 사업장 단위 효력확장 제도의 의의 및 취지

1. 의의

- 단체협약은 원칙적으로 협약 당사자인 노동조합, 사용자, 조합원에게만 효력이 미친다. 그러나 "노조법 제35조"는 특정한 요건을 갖춘 경우 조합원이 아닌 근로자에게도 단체협약의 효력을 강제적으로 확장시키는데, 이를 사업장 단위의 효력확장 제도라고 한다. 이는 협약 자치의 원칙에 대한 예외로서 법률에 의해 특별히 인정되는 제도이다.

2. 취지

(1) 비조합원의 보호

- 단일 사업장 내에서 단체협약의 혜택을 받지 못하는 비조합원들의 근로조건을 향상시키고, 조합원과 비조합원 사이의 근로조건 차별을 방지하여 근로자 간의 형평성을 도모하는 데 목적이 있다.

(2) 노동조합의 단결권 유지 및 보호

- 사용자가 비조합원에게 단체협약보다 낮은 근로조건을 적용함으로써 노동조합의 단결력을 약화시키거나, 반대로 비조합원에게 더 유리한 조건을 제시하여 조합 탈퇴를 유도하는 등의 행위를 방지하여 노동조합의 조직을 보호하고자 하는 취지를 가진다.

(3) 노사관계의 안정

- 사업장 내의 근로조건을 통일적으로 적용함으로써 사용자의 노무관리 편의성을 증대시키고, 근로조건의 파편화로 인한 노사 간의 불필요한 마찰을 예방하여 산업평화를 유지하는 데 기여한다.

III. 효력확장 요건의 검토 및 판단

1. 동종의 근로자성 판단

(1) 판단 기준

- 효력확장의 대상이 되는 동종의 근로자란 단체협약의 적용을 받는 근로자와 직종, 작업 형태, 고용 형태 등이 유사하여 그 단체협약의 적용을 예상할 수 있는 근로자를 의미한다. "판례"는 단체협약의 적용 범위가 특정 직종이나 특정 부문의 근로자로 한정되어 있는 경우에는 그 한정된 범위 내의 근로자만을 동종의 근로자로 보아야 한다고 판시하고 있다.

(2) 생산직 비조합원 30명의 경우

- 사안에서 B노동조합의 조직대상은 생산직 근로자이며, 체결된 단체협약 역시 생산직 근로자의 임금 및 성과급에 관한 사항을 담고 있다. 비조합원 30명은 조합원들과 동일하게 생산직 업무에 종사하고 있으므로, 직무의 성격과 작업 내용이 일치한다. 따라서 이들은 당연히 동종의 근로자에 해당한다.

(3) 사무직 근로자 40명의 경우

- 사무직 근로자는 생산직 근로자와 직종 및 작업 형태가 상이하다. 만약 B노동조합의 단체협약이 생산직 근로자만을 대상으로 하고 있다면, 사무직 근로자는 동종의 근로자로 보기 어렵다. 판례 역시 직종이 확연히 구분되는 경우에는 효력확장이 미치지 않는다고 보고 있다.

2. 상시 사용되는 근로자 수 산정 및 반수 이상 요건

(1) 산정 기준

- "노조법 제35조"의 반수 이상을 산정할 때 분모가 되는 상시 사용되는 동종의 근로자 수란 당해 사업장에서 단체협약의 적용이 예상되는 모든 동종 근로자를 의미한다. 여기에는 조합원뿐만 아니라 비조합원, 그리고 다른 노동조합의 조합원(복수노조 상황 시) 중 동종의 직무에 종사하는 자가 모두 포함된다.

(2) 수치적 판단

- 사안의 경우, 생산직이라는 동종 직군에 종사하는 전체 근로자 수는 조합원 130명과 비조합원 30명을 합산한 총 160명이다. 사무직 40명은 동종 근로자가 아니므로 분모에서 제외된다.

(3) 요건 충족 여부

- 단체협약의 적용을 받는 B노동조합원 수는 130명이다. 전체 동종 근로자 160명 중 130명은 약 81.25%에 해당하므로, 법에서 정한 반수 이상의 요건을 여유 있게 충족한다.

IV. 사안의 적용

1. 비조합원 30명에 대한 효력 발생

- 생산직 비조합원 30명은 B노동조합원과 직종이 동일한 동종의 근로자이며, B노동조합이 전체 생산직 근로자의 반수 이상을 조직하고 있으므로 "노동조합 제35조"에 따른 사업장 단위 효력확장 요건을 완비하였다. 따라서 A사는 비조합원 30명에 대하여도 단체협약에 명시된 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급 조항을 적용하여야 한다.

2. 사무직 근로자에 대한 판단

- 사무직 근로자 40명은 생산직 근로자와 직종이 달라 동종의 근로자성이 인정되지 않는다. 따라서 생산직 단체협약의 효력은 이들에게 확장되지 않으며, 이들의 근로조건은 별도의 단체협약이나 개별 근로계약 등에 의해 결정되어야 한다.

V. 결론

- "노동조합 제35조"의 효력확장 제도는 근로자 간의 형평성과 노조 조직 보호를 목적으로 한다. 사안의 생산직 비조합원 30명은 동종의 근로자에 해당하며, B노동조합원이 전체 생산직(동종 근로자) 160명 중 과반수인 130명을 차지하고 있으므로 효력확장 요건을 충족하였다. 따라서 A사는 비조합원들의 주장대로 단체협약의 내용을 소급 적용할 법적 의무가 있다. 다만, 사무직 근로자는 동종 근로자가 아니므로 효력확장의 대상에서 제외된다.